

1504045-04.2021.8.26.0659
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: EVARISTO SOUZA DA SILVA
Comarca: Vinhedo
Foro: Foro de Vinhedo
Vara: 3ª Vara Judicial
Data de Disponibilização: 17/03/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu e Indiciado:
HARMISTON DANTAS DE CASTRO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVARISTO SOUZA DA SILVA

Vistos. HARMISTON DANTAS DE CASTRO está sendo acusado pela prática do crime de roubo majorado, consoante circunstâncias de tempo, de lugar e de modo descritas pormenorizadamente na peça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Vinhedo
Foro de Vinhedo
3ª Vara Judicial
Estrada da Boiada, Nº 530, Vinhedo - SP - cep 13289-086
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1504045-04.2021.8.26.0659 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1504045-04.2021.8.26.0659
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu e Indiciado:
HARMISTON DANTAS DE CASTRO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVARISTO SOUZA DA SILVA

Vistos. HARMISTON DANTAS DE CASTRO está sendo acusado pela prática do crime de roubo majorado, consoante circunstâncias de tempo, de lugar e de modo descritas pormenorizadamente na peça inicial acusatória (fls. 106/107). A denúncia foi recebida (fls. 108/109), oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do acusado, o réu foi citado (fls. 129) e apresentou resposta à acusação (fls. 137/141). Em audiência de instrução foi colhida a prova oral, sendo o réu, na sequência, interrogado. Em debates, o Ministério Público requereu a procedência do pedido, nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa postulou a desclassificação para o delito de furto majorado, com fixação de regime inicial semiaberto. É o relatório. Fundamento. O pedido é parcialmente procedente. A materialidade do crime relacionado à subtração de bens da vítima está provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/06 e pela prova oral produzida, os quais demonstram que da vítima foram subtraídos dinheiro, televisores, aliança e bonés. A autoria também é inconteste. Com efeito, restou demonstrado nos autos que o réu e mais uma pessoa ainda não identificada praticaram a subtração que lhes é imputada,

uma vez que subtraíram da vítima os bens descritos da denúncia. A vítima A. P. disse que estava deitado quando os bandidos entraram na casa. Eram duas pessoas. Os assaltantes nada falaram. Somente empurraram a vítima no chão. A vítima tentou dar uma bengalada e, por isso, os assaltantes o empurraram para o chão. Ficou com medo. Os bandidos nada falaram. Apenas diziam "senta aí" e a vítima disse "não sento". Os bandidos o empurraram por cinco vezes, mas a vítima sempre se levantava. Pensou em dar uma bengalada num dos bandidos, mas ficou com receio de o outro assaltante estar armado. O bandido que empurrou a vítima tem a mesma feição do seu sobrinho Guilherme. Da queda não ficou nenhuma marca. Ficou com medo. Reconhece o acusado como um dos assaltantes. A testemunha Marcos, filho da vítima, disse que a vítima reside com a esposa do depoente e com o depoente. O depoente estava trabalhando quando os fatos ocorreram. Confirma integralmente o que relatado na denúncia. Seu pai, a vítima Antônio, foi quem relatou tudo. Verificou a existência de portas arrombadas e cadeado cortado (o cadeado sumiu). Todas as TVs da residência foram levadas, menos uma que estava num quarto trancado. Prejuízo aproximado de R\$ 5.000,00 ou R\$ 6.000,00. Seu pai disse que foi empurrado. A vítima queria dar uma bengalada no réu, oportunidade em que este o empurrou. Em virtude de o réu ter segurado os braços da vítima, esta ficou com os braços roxos. A testemunha Teresa Maria da Silva disse que a vítima era um senhor de idade avançada. Não se recorda se a vítima estava ferida. Pelo que se lembra, não solicitaram a realização de exame de corpo de delito na vítima. Em regra, quando a vítima está ferida, solicitam tal exame. Por sua vez, o réu negou os fatos tais como narrados na denúncia. Alega que subtraiu, em verdade, R\$ 2.500,00. Pretendia furtar, não roubar. Apertava campainha e quando saía alguém disfarçava. Seu companheiro era Guilherme (vulgo Bafão). Quanto à vítima, apertou campainha e ninguém respondeu. Arrombou o cadeado e a porta. No interior do imóvel, encontrou a vítima. Esta indagou se o réu era um sobrinho, tendo este dito que era sim e que estava arrumando a internet. Subtraiu todos os bens narrados na denúncia. Como era uma pessoa idosa, não oferecia risco ao réu. Está arrependido. Não agrediu ou ameaçou a vítima em nenhuma oportunidade. Estourou o cadeado e a fechadura. Nega que tenha segurado a vítima ou a empurrado. Nega também que a vítima estivesse com bengala. Estava em RA quando foi preso pelos fatos aqui narrados. Eis a prova colhida e dela é possível extrair, com certeza, que o réu praticou a subtração que lhe foi imputada, ainda mais porque ele mesmo admitiu a subtração. Remanesce, apenas, debater a respeito de eventual grave ameaça e violência aptas à caracterização do delito de roubo. Tenho para mim que não restou devidamente provada a grave ameaça, tampouco a violência. Com efeito, a própria vítima informou que os bandidos em momento algum a ameaçaram, não sendo suficiente para tanto a mera presença de dois meliantes, eis que, além de num primeiro momento a vítima sequer saber da existência do segundo criminoso, a despeito de informar que teria ficado com medo, ela tentou acertar a todo tempo o bandido com sua bengala, somente não tendo alcançado seu intento em virtude de o réu, em todas as vezes, sentá-la. Aliás, a vítima confidenciou que teve de que algum dos meliantes estivesse armado, não da presença em si. Ademais, apesar de alegar que ficaram marcas em seu corpo decorrentes do fato de o réu a agarrar, nenhum exame de corpo de delito há nesse sentido nos autos, em que pese o comando do artigo 158, parágrafo único, II, do CPP. Ainda, tendo em vista a idade da vítima, pessoa idosa, certamente, caso o réu a tivesse empurrado e a levado à queda, ficariam marcas em seu corpo. O que ocorreu, em verdade, foi que os meliantes simplesmente colocaram o ofendido sentado todas as vezes que este se levantava e tentava neles "dar uma bengalada". Nada mais. A partir da análise do contexto probatório é possível concluir, sem quaisquer dúvidas, que a intenção do réu e de seu comparsa não foi ameaçar ou exercer violência em face da vítima. E, nesse ponto, há de concordar com o requerido: a vítima, em por causa de sua idade, não era um risco (impeditivo) para o sucesso da empreitada criminosa, razão pela qual não se justificaria qualquer atitude violenta por parte dos criminosos. Logo, roubo não houve. Assim, nos termos do artigo 383 do CPP, há de se dar nova classificação jurídica dos fatos, sendo necessária a desclassificação do delito de roubo para o de furto. O delito de furto foi cometido por duas ou mais pessoas, caracterizando, destarte, a forma qualificada. Não há nos

autos laudo que ateste o rompimento do obstáculo. Contudo, a própria defesa, durante os debates orais, reconheceu tal qualificadora ante a confissão do acusado e as demais oitivas colhidas. Logo, de maneira excepcional, há de se entender caracterizada tal qualificadora também. Nesse sentido: 1502073-02.2020.8.26.0540

Visualizar inteiro teor Visualizar ementa sem formatação (18 ocorrências encontradas no inteiro teor do documento) Classe/Assunto: Apelação Criminal / Furto Qualificado Relator(a): Grassi Neto Comarca: Santo André Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal Data do julgamento: 30/04/2021 Data de publicação: 30/04/2021 Ementa: Furto Qualificado - Rompimento de obstáculo de natureza evidente - Ausência de laudo pericial - Irrelevância Qualificadora reconhecida O exame pericial não corresponde ao único meio comprobatório possível para demonstrar a qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo perfeitamente lícito, na busca pela verdade real, a utilização de outros elementos, tais como a prova testemunhal e a documental, em especial se os resultados de aludida violência exercida contra a coisa forem de natureza evidente, tal qual ocorre com o arrombamento de porta, derrubada de parede ou mesmo a existência de vidro quebrado advindo de uma janela.

Cálculo da Pena - Réu que ostenta personalidade voltada à prática de crimes - Parâmetro válido para a exacerbação da pena-base - Entendimento É plenamente razoável a exacerbação da pena-base além do mínimo legal, caso demonstrado que o agente ostenta personalidade voltada à prática de crimes, nos termos do art. 59 do CP. Cálculo da Pena - Concorrência da agravante da reincidência simples com a atenuante da confissão espontânea - Réu que contribui para a apuração dos fatos - Admissibilidade No concurso de agravantes e atenuantes, a despeito do quanto consta do art. 67 do CP, entende-se como plenamente admissível a compensação da reincidência com a confissão se tiver colaborado para a elucidação dos fatos

Visualizar Ementa Completa Enfim, sendo indubitável que o réu praticou o delito de furto juntamente com outra pessoa e mediante rompimento de obstáculo, a parcial procedência é medida de rigor. Passo a dosar a pena. Na primeira fase, verifico que o réu é portador de maus antecedentes (fls. 182 - condenação nos autos nº 0018866-52.2013.8.26.0050). Ademais, tratando-se de duas qualificadoras, uma é utilizada para qualificar o delito, enquanto a outra como circunstância judicial negativa genérica. Não verifico outras circunstâncias judiciais negativas. Assim, aumento a pena em um terço, resultando em 2 anos e 8 meses e 13 dias-multa. Na segunda fase, reconheço as agravantes da reincidência (fls. 182/183 - autos nº 0066579-86.2014.8.26.0050) e a prevista no artigo 61, II, 1º, do CP (vítima maior de 60 anos) e a atenuante da confissão. Tendo em vista que a confissão espontânea deve ser compensada com a reincidência, uma vez que utilizada como fundamento para a condenação, e levando em consideração a regra do artigo 67 do CP, de modo que a confissão deve prevalecer sobre a agravante genérica, a pena permanece no patamar anterior. Na terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual torno a pena definitiva. A pena de multa é fixada no mínimo, ante a ausência de informações concretas sobre a situação financeira do acusado. Considerando que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, o regime inicial será o fechado, não sendo facultado o apelo em liberdade, uma vez que o réu demonstrou que solto voltará a delinquir. Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena. DECIDO.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para, nos termos do art. 383 do CPP, ATRIBUIR À CONDUTA IMPUTADA ao réu NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA, CONDENANDO HARMISTON DANTAS DE CASTRO à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso, em regime inicial fechado, por incurso no artigo 155, §4º, I e IV, c.c. artigo 61, II, 'h', todos do Código Penal. Inaplicável o disposto no artigo 387, §2º, do CPP, pois não transcorrido lapso temporal necessário. Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03. Entendo ainda presentes os requisitos da custódia cautelar, pois além de inalterada a situação fático-jurídica, o certo é que restou demonstrado que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, indicando que solto voltará a delinquir, uma vez que em dificuldades irá se enveredar pelo caminho dos delitos. Veja que ele estava em cumprimento de reprimenda em RA (fls. 192) e, descumprindo

seu compromisso, tornou a praticar crime. Recomende-se-o no estabelecimento prisional em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se à Justiça Eleitoral. Fixo os honorários do defensor nomeado no valor máximo da tabela do convênio da DPE/OAB. Oportunamente, expeça-se o necessário. PRIC.

Vinhedo, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA